PROYECTO DE LEY

Ley de eliminación de las jubilaciones de privilegio

Deroga los regímenes previsionales especiales de magistrados y funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y del Servicio Exterior (Leyes 24.018 y 22.731): quienes ingresen desde la vigencia se jubilan por el régimen general de la Ley 24.241, como cualquier trabajador. Respeta los beneficios ya otorgados e invita a renunciar a ellos.

Propuesta 74: Jubilación con piso garantizado, cuenta propia a elección y sin privilegios
Cuándo: Fase I · año 1 (envío en los Días 61–100)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

Mientras la mayoría de los trabajadores se jubila con las reglas del régimen general, un grupo de altos funcionarios, magistrados y diplomáticos lo hace con regímenes propios, con haberes calculados sobre sus últimos sueldos y requisitos más favorables. El presente proyecto deroga esos regímenes para quienes ingresen a esas funciones desde su vigencia, que se jubilarán con la Ley N° 24.241 como cualquier otra persona, con sus aportes y sus topes. Respeta, por el principio de irretroactividad, los beneficios ya otorgados y los derechos de quienes reúnan los requisitos a la fecha de la ley, e invita a los actuales beneficiarios a renunciar a ellos voluntariamente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Derogación. Deróganse los regímenes previsionales especiales de la Ley N° 24.018 y de la Ley N° 22.731, y toda otra norma que establezca asignaciones vitalicias o jubilaciones especiales para quienes ejerzan cargos en los poderes del Estado nacional o en el Servicio Exterior de la Nación, con el alcance de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Régimen común. Las personas que a partir de la vigencia de la presente ley ingresen a los cargos y funciones comprendidos en los regímenes derogados quedarán sujetas, a todos los efectos previsionales, al régimen general de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, con los mismos requisitos de edad y de servicios con aportes, la misma forma de cálculo del haber y los mismos topes que cualquier otro trabajador.

ARTÍCULO 3°.- Derechos adquiridos. Los beneficios otorgados antes de la vigencia de la presente ley, y los de quienes a esa fecha reúnan todos los requisitos para obtenerlos, se rigen por las normas vigentes al momento de reunirlos.

ARTÍCULO 4°.- Renuncia voluntaria. Invítase a los actuales beneficiarios de los regímenes derogados a renunciar a ellos y a pasar al régimen general, con el cómputo de los servicios y aportes acreditados.

ARTÍCULO 5°.- Aportes. Los aportes personales y las contribuciones especiales que se hayan ingresado para financiar los regímenes derogados se computarán en el régimen general, conforme la reglamentación.

ARTÍCULO 6°.- Regímenes diferenciales por tarea. La presente ley no modifica los regímenes diferenciales fundados en la naturaleza de la tarea, como los de la docencia y la investigación científica, que se revisarán en la ley de reforma del sistema previsional.

ARTÍCULO 7°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a eliminar los regímenes equivalentes de sus funcionarios y magistrados.

ARTÍCULO 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 9°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app